中南大学网络教育学院
WWW.CNECSU.CN

《经济法学》试题及参考答案

一、简答题：

1. 简述价格法规定了哪些不正当价格行为？

答：

⑴相互串通，　操纵市场价格，损害其他经营者或者消费者的合法权益。

⑵在依法降价处理鲜活商品、季节性商品、积压商品以及其他商品外，为了排挤竞争对手或者独占市场，以低于成本的价格倾销商品，扰乱正常的生产经营秩序损害国家利益或者其他经营者的合法权益。

⑶捏造、散布涨价信息，哄抬价格。

⑷利用虚假的或者使人误解的价格手段，进行价格欺诈，诈骗消费者或者其他经营者与其进行交易。

⑸提供相同商品或者服务，对具有同等交易条件的其他经营者或者消费者实行价格歧视。

⑹采取抬高等级或者压低等级手段收购、销售商品或者提供服务，变相抬高或者压低价格。

⑺违反法律、法规的规定牟取暴利。

⑻法律、行政法规禁止的其他不正当价　格行为。

2. 简述商业银行的经营原则有哪些？

答：

⑴ 效益性、安全性、流动性原则。

⑵ 依法独立自主经营的原则。

⑶ 保护存款人利益原则。

⑷ 自愿、平等，诚实信用原则。

⑸ 严格贷款人资信担保，依法按期收回贷款本金和利息。

⑹ 依法营业，不损害社会公共利益。

⑺ 公平竞争。

⑻依法接受中央银行与银监会的监督和管理。

3. 简述国有企业与政府的关系？

答：国有企业与政府存在以下三个层面的关系：

⑴ 国有企业与作为普通公共管理者的政府之间的关系。

⑵国有企业与作为企业国有资产的出资人代表的政府之间的关系。

⑶国有企业与对国有资产进行专门性公共管理的政府的关系。

4. 简述我国资源性国有资产的管理体制。

答：我国资源性国有资产实行“ 国家统一所有，政府分级管理 ”的管理体制。具体来说，一切资源性国有资产的所有权都属于国家，由国务院代表国家统一行使所有权，国务院资源管理部门行使资源性国有资产的具体管理工作；地方人民政府和地方人民政府资源管理部门负责本行政区域的资源性国有资产的管 理工作。

二、论述题：

1. 论谨慎干预原则的法哲学基础。

答：⑴市场化的要求 :在市场经济条件下，市场是配置资源的主体，市场主体的生产、销售、分配、消费行为都由其根据市场信息自主决定，国家不得越俎代庖，随意干涉。因此，经济法赋予国家干预市场这种公共管理的权力在现代市场经济社会具有非本位性特征。

⑵法治化的要求 :政府理性具有有限性，而权力具有腐蚀性、扩张性。政府权力如果不受制约， 极容易走向专横， 成为破坏市场的 “利维坦 ”。法治的核心问题是控权。如何制约政府权力，防止政府权力滥用，是建立法治社会必须解决的首要的、基本的问题。法治是用来保护市场免受任意的政府行为的干预，并对政府权力范围加以限制。

⑶国际化、信息化的要求 :仅仅从经济、技术层面上考察，可以说，现代化就是国际化、信息化。一个国家的发展将会越来越依赖于信息技术的发展，依赖于国际资本、技术、市场的参与。全球化、信息化是现代化的必由之路。市场的国际化使市场竞争者不仅要考虑国内的法律规定，也要遵守国际规则、惯例。政府干预不仅会影响国内市场主体的发展，还会影响一个国家自身的国际竞争力。而国际市场从来都是追求充分的自由竞争。这就要求政府在干预市场尤其是国际化程度较高的市场时，必须百倍小心，充分考虑到干预的负面作用。在经济全球化的进程中，不仅国家的理性是有限的，国家的能力、能量也变得渺小了。政府权力在国内市场可以发号施令，在国际市场上则只能察言观色，谨小慎微，充分尊重市场规律、市场要求。而国内市场都不过是国际市场的一部分而已。不谨慎的、反市场的政府干预很容易也很快会受到国际市场毫不客气的惩罚。与国际化并驾齐驱的另一股浪潮是信息化。信息技术的迅猛发展、互联网技术的普遍应用，使得网络时代以超常速度降临。网络深刻改变我们的生活、经济、政治。一方面，信息技术、互联网的发达使得市场的缺陷之一信

息不对称、信息失灵的现象得到有效解决，市场调节更为有效，国家干预的机会大大减少。另一方面，网络时代，信息沟通非常方便、快捷，社会、市场的敏感度大幅度提高，政府干预不慎的危害将会被成倍地放大，负面作用将会被迅速传播，国家干预不得不谨慎。现代化在经济上表征为市场化、国际化，在政治制度上表征为法治化，在技术上表征为信息化。从国家干预到适度干预再到谨慎干预，是国家干预的现代化演进。

2. 论经济法与行政法有哪些联系和区别

答：第一，经济法和行政法的联系：

（1）调整对象，都有特定的调整对象，但都调整一定范围的管理关系。它们调整的都是以服从为特征的社会关系，因而都属于公法的范围。

（2）独立地位，都属于国内法体系，都是独立的法的部门，而不是综合部门更不是法的学科。

（3）法律渊源，都包括宪法、法律、行政法规、地方性法规、部委（地方）规章、地方性法规、自治条例和单行条例、特别行政区基本法和有关规范性文件国际条约和国际惯例等规范性文件。

（4）作用，经济法与行政法对于维护国家利益和社会公共利益，对于国家的改革和发展，都发挥着巨大的作用，都是重要的法的部门。

第二，经济法和行政法的区别

（1）调整对象不同

经济法：本国经济运行过程中的经济关系

行政法：行政管理关系

（2）主体不同

经济法：国家机关、企业、个人、企业的内部组织

行政法：国家机关、企业、个人

（3）作用不同

经济法：引导、推进和保障经济体制改革

行政法：引导、推进和保障政治体制改革

三、案例分析题：

1997 年，某家电公司为了促销产品，自行印刷“ 幸运大抽奖详情 ”　，在代销的商场和部分住宅楼内派发。大抽奖内容是：即日起至　　1997 年 10 月 1 日止，凡在市内商场购买该公司家电　3000 元以上者，在购买后一星期内将保修卡及发票（收据）的影印本寄到该公司办事处，均可以参加抽奖。此次活动共设四个奖项，其中一等奖　3 名，为香港、韩国、泰国十日游（价值　　10000 元）；二等奖五名，可免费参加韩国八日游（价值　　6000 元）。

请问：

1. 该公司的行为是否属于不正当竞争？

2. 请问该种不正当竞争行为有哪些表现形式？

3. 工商行政部门应当如何处罚该公司？

答:1、该公司的行为构　成不正当竞争，是不正当竞争行为中的不正当有奖销售行为。不正当有奖销售是指经营者在销售商品或提供服务时，以提供奖励(包括金钱、实物、附加服务等　)为名，实际上采取欺骗或者其他不当手段损害用户、消费者的利益，或者损害其他经营者合法权益的行为。

2、(1)谎称有奖销售或对所设奖的种类，中奖概率，最高奖金额，总金额，奖品种类、数量、质量、提供方法等作虚假不实的表示　　；

(2)采取不正当手段故意让内定人员中奖　;

(3)故意将设有中奖标志的商品、　奖券不投放市场或不与商品、　奖券同时投放，或者故意将带有不同奖金金额或奖品标志的商品、奖券按不同时间投放市场 ;

(4)抽奖式的有奖销售，最高奖的金额超过　5000 元(以非现金的物品或者其他经济利益作为奖励的，按照同期市场同类商品或者服务的正常价格折算其金额);

(5)利用有奖销售手段推销质次价高的商品　;

(6)其他欺骗性有奖销售行为。

3、根据反不正当竞争法第　26 条的规定，经营者违反该法第　13 条的规定进行有奖销售 的，监督检查部门应责令停止违法行为，可以根据情节处以　1 万元以上 10 万元以下的罚款。